



PUTUSAN

Nomor 3140 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

POLENTYNO GIRSANG, bertempat tinggal di Jalan Laut Tawar, Nomor 26, Kelurahan Siopat Suhu, Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muliaman Purba, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Muliaman Purba & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 318, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023; Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

DIREKTUR PT HORAS INSANI ABADI, beralamat di Jalan Medan, KM 2,5, Kelurahan Naga Pita, Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tony Damanik, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Tony Damanik, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kartini Bawah, Nomor 1 D, Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3140 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan salah satu pemilik saham PT Horas Insani Abadi;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa kepengurusan sesuai dengan Akta Nomor 18, tanggal 27 Februari 2007, batal demi hukum;
5. Menyatakan Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan;
6. Menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat mengandung cacat *obscuur libel* (kabur dan sulit dimengerti);
- Gugatan Penggugat rancu dan kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat tidak mengalami kerugian materiel maupun imateriel;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pms., tanggal 3 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat rancu dan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan gugatan Penggugat

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3140 K/Pdt/2024



tidak jelas karena Penggugat tidak mengalami kerugian materiel maupun imateriel;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 515/PDT/2023/PT MDN, tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 November 2023, kemudian terdapatnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 515/Pdt/2023/PT MDN., jo. Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pms., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 515/PDT/2023/PT MDN, tertanggal 25 Oktober 2023;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3140 K/Pdt/2024



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Desember 2023, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 4 Desember 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Desember 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mendaftarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Horas Insani Abadi tahun 2007 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 18 tanggal 27 Februari 2007 ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga Penggugat mengalami kerugian;
- Bahwa Penggugat hanya menyebutkan adanya kerugian yang diderita, akan tetapi tidak membuat rincian kerugian dan tuntutan ganti-ruginya, karena itu gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dengan demikian *Judex Facti* tepat dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi mana merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3140 K/Pdt/2024



undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi POLENTYNO GIRSANG, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **POLENTYNO GIRSANG**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3140 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Anggota tersebut dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin

NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3140 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3140 K/Pdt/2024